

Socialnämnden

Instans: Socialnämnden**Tid och plats:** Höjden, torsdagen den 25 maj 2023 kl 15:30 – 17:15

Beslutande:

Margareta Johansson (KD), ordförande	Tore Christensson (M)
Oscar Wassbjer (M), 1:e vice ordförande	Clas Paulsson (S)
Björn Lindqvist (V), 2:e vice ordförande	Evalisa Forshell (S), tjänstgörande
Helena Lindblom Ohlson (SD), 3:e vice	ersättare för Mona Schill-Ingvarsson (S)
ordförande, deltar §§ 67-72	Emma Öster (SD), deltar §§ 67-72
Nino Dervisagic (M)	Roger Stenberg (SD), tjänstgörande
	ersättare för Helena Lindblom Ohlson (SD)
	§§ 73 – 81
	Lars Andersson (SD), tjänstgörande
	ersättare för Emma Öster (SD) §§ 73 – 81

Paragrafer: §§ 67-81**Justeringens plats och tid:** Kommunhuset, Södergatan 28, 2023-05-30**Sekreterare:** _____
Gina Fristedt Malmberg**Ordförande** _____
Margareta Johansson (KD)**Justerare** _____
Björn Lindqvist (V)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28

Socialnämnden**Närvarolista****Ej tjänstgörande ersättare**

Hans Lindén (M), deltar §§ 67-79, 81
Gunilla Malmqvist (M)
Anette Roslund (C)
Pierre Malmberg Nyborg (V), deltar §§ 67- 75

Övriga:

Johan Svahnberg (M), kommunstyrelsens ordförande deltar § 72
Ewa Näslund, socialchef
Christina Håkansson-Jönsson, verksamhetschef
Anna Svensson, controller, deltar §§ 67 - 73
Gina Fristedt Malmberg, nämndsekreterare

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ärende

§ 67 Upprop	4
§ 68 Fastställande av föredragningslistan.....	5
§ 69 Anmälan om jäv	6
§ 70 Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering.....	7
§ 71 Ekonomisk månadsredovisning IFO 2023	8
§ 72 Ekonomisk månadsuppföljning april för socialnämnden 2023	9
§ 73 Revidering indexreglering av ersättning för servicetjänster (LOV) 2023	12
§ 74 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS och Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS för 2023	13
§ 75 Rapport angående äldreundersökningen 2022; Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.....	14
§ 76 Information angående stöd till syn- och hörselskadade kommuninvånare	15
§ 77 Revidering av socialnämndens delegationsordning för mandatperioden 2023-2026.....	16
§ 78 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för Socialnämnden 2023	18
§ 79 Anmälningar till socialnämnden 2023.....	19
§ 80 Sektorer informerar.....	20
§ 81 Övrigt.....	21

§ 67 Upprop

Dnr

Ärendebeskrivning

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutande ledamöter är närvarande förutom Mona Schill-Ingvarsson (S), som ersätts av Evalisa Forshell (S).

Socialnämnden

§ 68 Fastställande av föredragningslistan

Dnr

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 69 Anmälan om jäv

Dnr

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iakttä saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

Socialnämnden

§ 70 Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering

Dnr

Beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Björn Lindqvist (V), utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, onsdagen den 31 maj klockan 11:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 71 Ekonomisk månadsredovisning IFO 2023

Dnr 2023-00013

Föredragande: Christina Håkansson Jönsson

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ekonomiska månadsredovisning från IFO för april 2022 föreligger.

Beslutsunderlag

Månadsredovisning 2304

§ 72 Ekonomisk månadsuppföljning april för socialnämnden 2023

Dnr 2023-00012

Föredragande: Anna Svensson

Socialnämnden ajournerar mellan 15:40-16:00, samt mellan 16:06-16:11.

Beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Månadsuppföljningen godkänns och handlingarna överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppdra till socialchefen att vidta besparingsåtgärder som ger en helårseffekt på 4 miljoner kronor under 2024.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet att uppdra till socialchefen att vidta besparingsåtgärder om 4 miljoner kronor på helårseffekt 2024.

Protokollsanteckning

Evalisa Forshell (S) och Clas Paulsson (S) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse, för Socialdemokraternas räkning:

Vi accepterar det majoritetsbeslut som fattats som ger uppdraget åt sektorchefen att spara ytterligare 4 miljoner kronor under 2023 så socialnämndens budget är i balans 2024-01-01.

Vi vill dock föra till protokollet att detta enbart är under förutsättningen att inga nedskärningar eller besparingar sker i socialnämndens budget för 2024.

Ärendebeskrivning

Föreligger månadsuppföljning per april 2023.

Socialnämnden prognostiserar efter april en negativ budgetavvikelse om 11,6 mnkr för 2023. I senaste prognosen i februari prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 9,4 mnkr vilket innebär en ökad avvikelse om 2,2 mnkr. Förändringen kan till stor del förklaras av ytterligare ökade kostnader för externa placeringar och personlig assistans.

Socialnämnden prognostiserar att använda hela investeringsbudget.

Med anledning av åtgärdsuppdraget och kommunstyrelsens uppdrag att komma i ram 2023 har en omfattande genomlysning av socialnämndens verksamheter gjorts. Förslag på åtgärder och konsekvensbeskrivningar har tagits fram och presenterats för socialnämnden.

Socialnämnden

Yrkanden

Margareta Johansson (KD) yrkar att socialnämnden ska uppdra till socialchefen att vidta besparingsåtgärder om 4 miljoner kronor på helårseffekt 2024.

Emma Öster (SD) med instämmande från Helena Lindblom Ohlson (SD) lämnar följande yrkande:

Enligt prognos kommer socialnämnden gå med negativt resultat år 2023. Vi Sverigedemokrater ser att vissa av de förslag till besparingsåtgärder som social sektor tagit fram kommer att få en direkt negativ påverkan hos den enskilde individen. Det kommer även bli en påfrestande arbetsmiljö för medarbetarna inom vård och omsorg enligt den risk- och konsekvensanalys som är gjord. Därför anser vi att dessa förslag ej bör genomföras.

Besparingsåtgärder är ett måste och vi kommer att se över ytterligare förslag på åtgärder av de som presenterades på socialnämnden 2023-04-27.

Sverigedemokraterna yrkar att underskottet skall tas av resultat och utjämningsreserven år 2024.

Beslutsordning

Ordförande ställer sitt eget yrkande att uppdra till socialchefen att vidta besparingsåtgärder om 4 miljoner kronor på helårseffekt 2024 mot Emma Östers (SD) yrkande att underskottet ska tas av resultat- och utjämningsreserven år 2024. Ordförande finner att socialnämnden bifaller hennes eget yrkande.

Votering begärs.

Socialnämnden godkänner följande beslutsordning:

JA = Margareta Johanssons (KD) yrkande att uppdra till socialchefen att vidta besparingsåtgärder om 4 miljoner kronor på helårseffekt 2024

NEJ = Emma Östers (SD) yrkande att underskottet ska tas av resultat- och utjämningsreserven år 2024.

Omröstningsresultat

Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 4 ledamöter röstar JA, 3 ledamöter röstar NEJ och 2 ledamöter AVSTÅR från att rösta vilket medför att socialnämnden bifaller Margareta Johanssons (KD) yrkande att uppdra till socialchefen att vidta besparingsåtgärder om 4 miljoner kronor på helårseffekt 2024.

Följande ledamöter röstar JA: Tore Christensson (M), Nino Dervisagic (M), Oscar Wassbjer (M), Margareta Johansson (KD).

Följande ledamöter röstar NEJ: Emma Öster (SD), Helena Lindblom Ohlson (SD), Björn Lindqvist (V).

Följande ledamöter AVSTÅR: Evalisa Forshell (S), Clas Paulsson (S).

Socialnämnden

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SN Månadsuppföljning april 2023
2. Kommunstyrelsen 2023-03-14 (2023-03-14 KS §102)
3. SN Månadsuppföljning april 2023
4. SN Investeringsredovisning april 2023
5. Protokollsutdrag 2023-04-27 § 51 Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden 2023

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

§ 73 Revidering indexreglering av ersättning för servicetjänster (LOV) 2023

Dnr 2023-00001

Föredragande: Anna Svensson

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Revidera ersättningen för servicetjänster (LOV) per timme år 2023 till 373,01 kronor exklusive moms.

Ärendebeskrivning

Då definitivt omsorgsprisindex har publicerats och det skiljer sig från det preliminära som användes i samband med indexregleringen av ersättningen för servicetjänster (SN 2023-01-19 §16) behöver revidering av ersättningen göras.

Det preliminära omsorgsprisindex som använts är 3,5 % medan det definitiva omsorgsprisindexet är 4,6 % vilket innebär följande:

Ersättningen för 2022 är 356,60 kr. Uppräknat med definitivt OPI för 2023 blir ersättningen $356,60 \cdot 4,6\% = 373,01$ kr.

De privata utförarna som fakturerat kommunen enligt tidigare ersättning utifrån preliminärt omsorgsindex om 369,08 kr per timme exkl. moms för servicetjänster utförda under år 2023 ska därför kompenseras med 3,92 kr per timme exkl. moms.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering indexreglering av ersättning för servicetjänster (LOV) 2023

§ 74 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS och Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS för 2023

Dnr 2023-00042

Föredragande: Ewa Näslund

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS, ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS

Under inrapporteringsperioden april 2023 rapporterades elva icke-verkställda beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg, av dessa är sex inom Barn- och familj (fyra nya) och fem (två nya) inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Totalt kvarstår fem som icke-verkställda beslut från föregående period, två inom Barn- och familj och tre inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning varav ett beslut pausats på egen begäran).

Nya beslut:

IFO Barn- och familj- fyra beslut om extern öppenvård

OF – ett beslut om kontaktperson, ett beslut om avlösarservice samt ett förhandsbesked om bostad enligt 9:9 LSS vilket medborgaren avböjt.

Tidigare inrapporterade beslut;

IFO Barn- och familj- två beslut om extern öppenvård

LSS OF – Ett beslut om korttidsvistelse och ett beslut om korttidstillsyn (Kvarstår)

Den huvudsakliga anledningen till att besluten ej verkställts är svårighet att rekrytera lämpliga personer med kompetens som matchar medborgarens behov, både till korttidsverksamheten och som kontaktpersoner enligt både SoL och LSS.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Rapportering till IVO av icke verkställda beslut per 30 april 2023

§ 75 Rapport angående äldreundersökningen 2022; Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Dnr 2023-00094

Föredragande: Ewa Näslund

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande enkätundersökning kring äldres uppfattning om kvalitet i hemtjänsten och på särskilt boende. Enkäten skickas ut av Socialstyrelsen till personer över 65 år som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 30 september 2021.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

2022 års resultat visar på nationell nivå en förändring i negativ riktning, denna är även märkbar i Hörs resultat då vi ser ett kraftigt försämrat resultat inom både hemtjänst och särskilt boende. Det försämrade resultatet förmodas till stor del bero på den vid undersökningens genomförande pågående covidpandemin.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Rapport angående äldreundersökningen 2022 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
2. Rapport Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022

Socialnämnden

§ 76 Information angående stöd till syn- och hörselskadade kommuninvånare

Dnr 2023-00093

Föredragande: Ewa Näslund

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Synskadades riksförbund skåne har skickat ut ett uttalande angående syn- och hörselinstruktör.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Information angående stöd till syn- och hörselskadade kommuninvånare
2. Uttalande syn- och hörselinstruktör 2023-04-22

§ 77 Revidering av socialnämndens delegationsordning för mandatperioden 2023-2026

Dnr 2023-00095

Föredragande: Ewa Näslund

Beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Socialnämndens delegationsordning fastställs.
2. Delegationsordningen börjar gälla när socialnämndens protokoll är justerat.
3. Tidigare beslutad delegationsordning upphör gälla när socialnämndens protokoll är justerat.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens delegationsordning har reviderats för mandatperioden 2023-2026.

Huvudsakliga ändringar är;

A.4 och A.5 där beslut att inte lämna ut handling samt att uppställa villkor för utlämnande av handling läggs på verksamhetschef för bättre överensstämmelse med Ks delegationsordning.

A.10 beslut att godkänna förändringar i dokumenthanteringsplanen tas bort då vissa delar regleras av KF och andra delar hanteras av arkivarien. I A.10 kommer istället socialchefens rätt att ingå och underteckna avtal som avser den löpande verksamheten att läggas till.

E.3 rätten att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal flyttas från socialnämndens ordförande till enhetschef.

I övrigt har en del språkliga ändringar gjorts, alla ändringar är markerade i gult och de som även är överstrukna tas bort.

Yrkanden

Margareta Johansson (KD) yrkar att underlaget ” Socialnämndens delegationsordning UTKAST 20230524” läggs till ärendet.

Beslutsordning

Ordförande frågar socialnämnden om de godkänner att beslutsunderlaget läggs till ärendet och finner att socialnämnden godkänner detsamma.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Revidering av socialnämndens delegationsordning för mandatperioden 2023-2026

Socialnämnden

2. Socialnämndens delegationsordning UTKAST 2023-05-02
3. Socialnämndens delegationsordning UTKAST 20230524

§ 78 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för Socialnämnden 2023

Dnr 2023-00007

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Delegerade beslut 230401 - 230430, redovisning av beslut, hämtade från Life Care, tagna med stöd av delegering mellan 230401 - 230430

Beslutsunderlag

1. Delegationsbeslut 230401-230430

§ 79 Anmälningar till socialnämnden 2023

Dnr 2022-00280

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:

- Protokollsutdrag KF 230412 § 44 Motion "Förbättrad äldreomsorg" - Karolina Frick m.fl.
- Protokollsutdrag KF 230412 § 47 Motion "Ökad trygghet för äldre" Johan Svahnberg
- Skrivelse från SPF Seniorerna och PRO angående trygghetsvård på Kungshällan

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag KF 230412 § 44 Motion "Förbättrad äldreomsorg" - Karolina Frick m.fl.
2. Protokollsutdrag KF 230412 § 47 Motion "Ökad trygghet för äldre" Johan Svahnberg
3. Skrivelse från SPF Seniorerna och PRO angående trygghetsvård på Kungshällan

Socialnämnden

§ 80 Sektorn informerar

Dnr

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialchef Ewa Näslund rapporterar från verksamheterna:

- Framtida organisation av socialtjänsten
- Avtal kring gemensam familjerätt
- Vårdsamverkan god och nära vård
- Bemanning sommar 2024
- Tillsyn från IVO

Socialnämnden

§ 81 Övrigt

Dnr

Ärendebeskrivning

Björn Lindqvist (V) och Margareta Johansson (KD) ger en sammanfattning från seminariet från SKR "aktuell socialpolitik".

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande